

1520879-80.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247834/2022 - 08º D.P. BRAS, 27330943 - 08º D.P. BRAS, 2247834 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1520879-80.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520879-80.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247834/2022 - 08º D.P. BRAS, 27330943 - 08º D.P. BRAS, 2247834 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

WESLEY PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157,

caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 11h00, no cruzamento da Av. do Estado com a R. Leopoldo Miguez, Cambuci, nesta urbe, agindo com dolo eventual, eis que assumiu o risco de ofender a integridade física da vítima, subtraiu, mediante violência, após romper o vidro que guarneceu o automóvel com o ofendido em seu interior, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular Xiaomi, bem não recuperado, pertencente a José Antônio Milaré Herculiani, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 18/20.

Narra a denúncia que, nas circunstâncias acima descritas, José Antônio Milaré Herculiani conduzia seu veículo Mercedes Benz de placas CRM2266, sendo que, na ocasião, Andrea Maria de Resende Bertagnoli estava no banco dianteiro do passageiro. Sucedeu que, enquanto aguardava a abertura do semáforo no cruzamento existente no cruzamento da Av. do Estado com a Rua Leopoldo Miguez, WESLEY quebrou o vidro dianteiro direito do automóvel e subtraiu o aparelho celular Xiaomi de José, que estava acoplado no painel central, evadindo-se do local na posse do bem furtado.

Segundo a exordial, em razão da ação do denunciado, o vidro se estilhaçou, causando lesões no antebraço direito de Andrea. José, assustado com a ação delitiva e com o vidro de seu automóvel quebrado e os estilhaços espalhados por seu interior, acelerou o veículo e saiu rapidamente do local.

É ainda da inicial que as vítimas conseguiram rastrear o celular subtraído, de modo que o sistema de rastreamento apontou como localização a Av. Prefeito Passos, próximo à Praça da Sé. Assim, as vítimas contactaram policiais civis e relataram o ocorrido, fornecendo as características físicas de WESLEY e a localização apontada pelo sistema de rastreamento do celular. Assim, em diligências pela região, avistaram WESLEY, que possuía as mesmas características declinadas pelas vítimas, abordando-o. Em busca pessoal, os policiais não encontraram o celular subtraído. Contudo, em contato com as vítimas, enviaram fotografia de WESLEY a elas, recebendo a confirmação de que se tratava da pessoa que subtraía o celular.

Interrogado em Delegacia, WESLEY negou a prática delitiva, informando que é pessoa em situação de rua e que estava na Av. Prefeito Passos quando foi abordado por policiais civis acusando-o de ter roubado o aparelho celular de um casal (fl. 13). Em sede policial, Andrea Maria reconheceu pessoal e formalmente WESLEY como a pessoa que quebrou o vidro de seu carro e subtraiu seu celular, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa à fl. 23.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 11 de setembro de 2022, a prisão em flagrante do autuado foi homologada e convertida em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 39/42).

Aos 11 de setembro de 2022, a Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus nº 2214582-21.2022.8.26.0000 a favor do autuado (fls. 53/57) e, naquela mesma data, a liminar pleiteada foi indeferida (fls. 58/61).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 26 de setembro de 2022, ocasião em que foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 1º de dezembro de 2022 às 15h30 (fls. 70/71).

O réu foi citado (fls. 124/125).

Em 1º de novembro de 2022, o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 129).

Por decisão datada de 3 de novembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 130).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as duas vítimas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada integralmente improcedente. Sustentou que a acusação se baseia em reconhecimento pessoal feito em Delegacia de Polícia, entretanto, em juízo a vítima relatou que não fez nenhum reconhecimento naquela fase de investigação.

O insigne Defensor Público reiterou o pedido de absolvição formulado pelo

Ministério Público.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A absolvição do acusado é medida que se impõe, dada a ausência de prova suficiente para a condenação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 18/20, bem como pela prova oral colhida.

É certo que o roubo ocorreu.

Quanto à autoria, porém, não há a mesma higidez probatória, não se podendo concluir com a certeza necessária tenha sido o acusado a pessoa que praticou o delito narrado na denúncia.

De início, registre-se que conforme bem pontuado pelo insigne Promotor de Justiça em memoriais finais, veio consignado no bojo do inquérito policial ter ocorrido naquela fase de investigação o reconhecimento pessoal do autor do crime pela vítima A.M.de R.B.H., conforme se infere do Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado a fl. 23.

Todavia, ao ser ouvida em juízo, a vítima A.M.de R.B.H. negou ter feito qualquer reconhecimento pessoal quando esteve na delegacia, mas apenas por fotografia.

Ao ser ouvida em juízo a vítima J.A.M.H., relatou, em suma, que não sabe dizer se um dos três rapazes que estão sendo apresentados em audiência é o indivíduo envolvido no crime. Estavam no Centro de São Paulo, normalmente não coloca o celular no painel do carro. Passaram por uma rua e ficou meio confuso, pediu para a esposa colocar o celular no painel para poder ver. Pararam em um semáforo, uma pessoa deu uma cotovelada, pegou o celular no painel e puxou. Voou caco de vidro e tem caco até hoje no carro. Na Delegacia a esposa reconheceu a pessoa, a polícia apresentou foto de três pessoas e ela reconheceu a pessoa que bateu no vidro e subtraiu. O celular não foi recuperado. A esposa ficou uma semana com as marcas que cortou o braço e a perna dela. O número "1" (Réu Wesley) seria o indivíduo mais parecido com o autor. Ele deu uma batida forte, depois deu uma segunda batida e conseguiu pegar o celular.

Também foi ouvida em juízo a vítima A.M.de R.B.H., que relatou, em suma, que era um sábado, foram até o centro da cidade, estavam voltando para casa. Não conhece muito bem São Paulo e o marido costuma colocar o celular entre as pernas. Pararam em um semáforo, próximo a uma passarela, a declarante tinha colocado o celular no painel. Uma pessoa quebrou o vidro do carro, entrou com metade do corpo para dentro do carro e pegou o celular. A declarante chegou a descer do carro, viu muito bem o rapaz, que entregou o celular para um outro rapaz que estava na passarela e foi embora. O filho conseguiu rastrear o celular. Mais tarde o filho conseguiu localizar que o chip já estava em um celular na praça da república. Acabou cortando o braço da declarante por conta do estilhaço do vidro. Na delegacia não fez reconhecimento pessoal. Na delegacia viu a fotografia de uma pessoa suspeita. De fato, embora houvesse no inquérito policial indícios da autoria desse crime, a prova oral colhida no curso da instrução do processo em Juízo não fora suficiente a corroborar aqueles indícios.

Ao ser interrogado na fase policial o acusado negou a prática delitiva, extraíndo-se de seu Interrogatório acostado a fl. 13: "(...) tem dois filhos, sem deficiências, sendo que um está com 18 anos e o outro está com 08 anos de idade; que seus filhos moram em companhia da mãe; que não deseja comunicar sua prisão a qualquer pessoa; que nega ter praticado qualquer delito; que é morador em situação de rua; que nesta data estava na Av. Prefeito Passos, quando foi abordado por Policiais Civis do Garra; que nada foi encontrado em poder do interrogado; que os Policiais tiraram uma fotografia sua e o acusaram de ter roubado o aparelho de telefone celular de um casal; que não roubou o aparelho de telefone e nada sabe a respeito do fato".

Registre-se que o aparelho celular subtraído das vítimas não foi recuperado, nada de ilícito tendo sido encontrado com o acusado.

Acrescente-se que apesar de a acusação que pesa contra o réu envolver rompimento do vidro do automóvel, tendo a vítima sofrido corte, ao ser submetido a exame de corpo de delito, nenhuma lesão recente de interesse médico legal foi constatada no

acusado, conforme laudo a fl. 117.

Não foi corroborado ter havido reconhecimento pessoal na fase policial.

Como se vê, a autoria do crime não está esclarecida suficientemente, razão assistindo ao Ministério Público em memoriais finais quando sustenta a improcedência da ação, pois o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, pois não há certeza quanto à autoria.

Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação, devendo ser acolhidas as alegações finais do Ministério Público e da Defesa que sustentaram a tese de absolvição por falta de provas.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do roubo ao ora acusado.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição do réu. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

No mais, conforme preleciona Aury Lopes Jr "o Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e, sem o seu pleno exercício, não se abre a possibilidade de o Estado exercer o poder de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP mediante o exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo".

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta,

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, a fim de ABSOLVER o acusado WESLEY PEREIRA, qualificado nos autos, da imputação de prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, archive-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA